
بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

قرارداد نویسی حقوقی

قرارداد نویسی تجاری

قرارداد نویسی ورزشی

قرارداد نویسی اداری

چالش های قضایی قرارداد نویسی


قرارداد نویسی حقوقی

مبحث اول قرارداد نویسی حقوقی

قراردادنویسی حقوقی فقط ثبت توافق‌های شفاهی روی کاغذ نیست؛ هدف آن تبدیل اراده طرفین به مجموعه‌ای روشن، منسجم و قابل اجرا از تعهدات است .هر قرارداد باید به پرسش‌های اصلی پاسخ دهد :چه کسانی متعهدند؟ موضوع دقیق چیست؟ تعهد چه زمانی و چگونه اجرا می‌شود؟ در صورت تأخیر، تخلف، فسخ یا اختلاف چه اتفاقی می‌افتد؟

شناسایی طرفین و اختیار امضا

مشخصات طرفین باید کامل و متناسب با نوع شخص درج شود .درباره اشخاص حقیقی، نام، نام خانوادگی، شماره شناسایی لازم، نشانی و راه ارتباطی اهمیت دارد .درباره اشخاص حقوقی، نام ثبتی، شناسه و شماره ثبت، نشانی قانونی و سمت نماینده امضاکننده باید روشن شود .صرف درج نام شرکت کافی نیست؛ باید اختیار امضاکننده از .اساسنامه، آخرین آگهی‌های ثبتی، مصوبه هیئت‌مدیره یا وکالت‌نامه معتبر بررسی شود

اگر امضاکننده اختیار لازم را نداشته باشد، ممکن است درباره انتساب قرارداد به شخص حقوقی، قابلیت تنفیذ، مسئولیت امضاکننده یا اعتبار معامله اختلاف ایجاد شود .در قراردادهای مهم، نسخه مدرک نمایندگی و مجوزهای .لازم به‌عنوان پیوست نگهداری شود

پیش از معامله با کارکنان یا اشخاص مرتبط با دستگاه‌های عمومی، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و سایر محدودیت‌های قانونی خاص باید بررسی شود .مشمولان، استثناها و ضمانت‌اجراهای این قانون باید با متن رسمی و وضعیت دقیق طرف معامله تطبیق داده شود؛ نباید فقط بر عنوان شغلی یا برداشت عمومی تکیه کرد

موضوع قرارداد، مالکیت و حدود انتقال

قرارداد باید معین یا دست‌کم قابل تعیین باشد .نوع کالا یا خدمت، تعداد، کیفیت، ویژگی‌های فنی، محل موضوع تحویل، شیوه

پذیرش، اسناد مرتبط و معیار تشخیص اجرای صحیح باید تا حد ممکن ذکر شود .عبارت‌هایی مانند »کالای مناسب«، »خدمت کامل «یا »تحویل در اسرع وقت «اگر بدون معیار تکمیلی بیایند، منشأ اختلاف خواهند شد.

در معامله مال، به‌ویژه ملک، خودرو یا دارایی ثبت‌شده، مالکیت و اختیار انتقال، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، محدودیت‌های قراردادی، وضعیت ثبتی و مجوزهای لازم باید بررسی شود .اگر انتقال منوط به انجام تعهد یا اخذ مجوز است، قرارداد باید شرط و ترتیب انجام آن را با وضوح مشخص کند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مقررات اجرایی آن بر برخی معاملات و مراحل ثبت اثر می‌گذارد .شمول قانون، زمان لازم‌الاجرا شدن حکم مربوط، نوع سند و وضعیت ثبتی ملک باید در هر پرونده بر پایه متن به‌روز و رسمی بررسی شود؛ از تعمیم یک حکم به همه معاملات پرهیز شود

مدت، مبلغ و برنامه پرداخت

مدت قرارداد باید با تاریخ شروع و پایان یا معیار دقیق محاسبه مدت تعیین شود .اتکا به عباراتی مانند »تا پایان فصل«، »تا زمان اتمام پروژه «یا »تا انجام کامل کار «بدون تعریف فصل، نقطه پایان یا معیار خاتمه ممکن است اختلاف ایجاد کند.

مبلغ باید به‌صورت روشن، با تعیین واحد پول و تفکیک مالیات، عوارض، هزینه‌های جانبی و مخارج انتقال درج شود .برنامه پرداخت بهتر است شامل مبلغ هر قسط، سررسید، روش پرداخت، شماره حساب یا شناسه پرداخت و اثر عدم پرداخت باشد .اگر پرداخت در برابر ارائه صورت‌وضعیت، تحویل مرحله‌ای یا انتقال رسمی انجام می‌شود، رابطه هر مرحله با پرداخت باید صریح باشد.

اگر مبلغ بر اساس ارز خارجی، شاخص یا نرخ روز تعیین می‌شود، نحوه تبدیل، منبع نرخ، تاریخ مبنا، زمان پرداخت و تکلیف نوسان باید روشن باشد و محدودیت‌های قانونی احتمالی نیز بررسی شود.

وجه التزام و خسارات

وجه التزام، مبلغ یا روشی است که طرفین برای تخلف مشخص قراردادی پیش‌بینی می‌کنند .شرط باید معلوم کند چه تخلفی، از چه زمانی و تا چه زمانی، چه مبلغی را فعال می‌کند .می‌توان برای تأخیر در تحویل، تأخیر در پرداخت، عدم حضور برای تنظیم سند و نقض تعهدات دیگر، ضمانت‌اجراهای جداگانه پیش‌بینی کرد؛ به شرط .آنکه متن‌ها با یکدیگر تعارض نداشته باشند

وجه التزام باید با اهمیت تعهد، مبلغ قرارداد و آثار متعارف تخلف تناسب داشته باشد .مبلغ گزاف یا عبارتی مبهم، لزوماً در عمل بهترین حمایت را ایجاد نمی‌کند و می‌تواند زمینه اختلاف درباره تفسیر شرط یا قابلیت اجرای آن را .فراهم سازد

مثال کاربردی :در قرارداد انتقال خودرو یا ملک، می‌توان برای هر روز تأخیر در حضور جهت انتقال رسمی، مبلغ مشخصی تعیین کرد و جداگانه برای عدم پرداخت هر قسط ضمانت‌اجرا گذاشت .باید روشن شود محاسبه از چه .روزی آغاز می‌شود و تا چه واقعه‌ای ادامه دارد

در تنظیم شرط جمع وجه التزام با الزام به اجرای اصل تعهد، قصد طرفین باید صریح باشد .نمونه پیشنهادی برای بررسی و انطباق با قرارداد» :مطالبه وجه التزام بابت تخلف مقرر، به‌تنهایی به معنای صرف‌نظر از حق مطالبه اجرای اصل تعهد نیست؛ امکان جمع این دو، تابع مفاد قرارداد و قوانین حاکم خواهد بود «.این عبارت باید بر .حسب موضوع و ساختار ضمانت‌اجراها اصلاح شود و تضمین‌کننده نتیجه قضایی خاصی نیست

در مباحث آموزشی به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ در زمینه آثار برخی معاملات و خسارت اشاره شده است؛ پیش از استناد در لایحه یا قرارداد باید متن رأی، موضوع دقیق، تاریخ و ارتباط آن با دعوای موردنظر از منبع معتبر بررسی شود .شماره رأی به‌تنهایی جایگزین تحلیل موضوع و مبنای مسئولیت نیست

.

متمم، الحاقیه و تبدیل تعهد

در اصلاح قرارداد باید معلوم شود کدام بندها تغییر می‌کنند، از چه تاریخی اثر دارند و کدام شروط قرارداد اصلی باقی می‌مانند .عبارت کلی »کلیه توافقات قبلی ملغی است «ممکن است ناخواسته تضمین‌ها، وجه التزام، .محرمانگی، داوری یا تعهدات باقی‌مانده را تحت تأثیر قرار دهد

اگر هدف فقط تغییر مبلغ یا زمان پرداخت است، بهتر است تصریح شود سایر شروط قرارداد اصلی، از جمله تضامین و ضمانت‌اجراها، به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه درباره شرط خاص صریحاً ترتیب دیگری مقرر شود . متمم باید به قرارداد اصلی ارجاع دهد و به امضای افراد دارای اختیار برسد

.

فسخ، انفساخ و شرط فاسخ

فسخ معمولاً اعمال حق یک‌طرفه‌ای است که از قانون یا قرارداد ناشی می‌شود و انفساخ به انحلال خودکار قرارداد بر اساس سبب مقرر اشاره دارد» .کان‌لم‌یکن «اصطلاحی کلی است و به‌تنهایی زمان، سبب و آثار انحلال را دقیق .نمی‌کند؛ بهتر است نوع اثر حقوقی و شرایط فعال‌شدن آن صریح نوشته شود

در شرط فاسخ باید رویداد دقیق، زمان تحقق، اثر آن بر تعهدات اجراشده، تکلیف وجوه پرداخت‌شده، استرداد عوض‌ها و نحوه اعلام واقعه مشخص شود .دریافت وجه، اعطای مهلت یا پذیرش چک جایگزین ممکن است در .تفسیر رفتار طرفین مؤثر باشد؛ اثر آن به متن شرط و اوضاع‌واحوال بستگی دارد و نباید قاعده‌ای مطلق فرض شود

اگر فسخ نیازمند اعلام باشد، روش اعلام، نشانی معتبر، مهلت‌ها و نحوه اثبات ابلاغ اهمیت دارد .ارسال اظهارنامه در بسیاری از موقعیت‌ها وسیله‌ای برای ثبت اراده و اثبات اعلام است، اما لزوم و آثار آن باید با قانون حاکم و نوع حق فسخ سنجیده شود .درباره مهلت‌های خاص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، متن رسمی و شرایط شمول آن باید بررسی شود و از نقل مهلت بدون احراز موضوع خودداری گردد

.

خیارات، داوری و حل اختلاف

اسقاط خیارات باید آگاهانه و متناسب با موضوع قرارداد باشد .عبارت‌هایی مانند اسقاط کافه خیارات، حتی غبن فاحش و افحش، ممکن است آثار مهمی بر حقوق طرفین بگذارد؛ درج آن بدون توضیح ریسک‌ها یا بررسی .استثناهای قانونی، تصمیمی فنی و ساده نیست

اگر شرط داوری انتخاب می‌شود، موضوع اختلافات مشمول، تعداد داوران، روش تعیین داور، مدت، محل و زبان رسیدگی، قواعد داوری و شیوه ابلاغ باید مشخص باشد .عبارت »کارشناس مرضی‌الطرفین «اگر معلوم نکند شخص

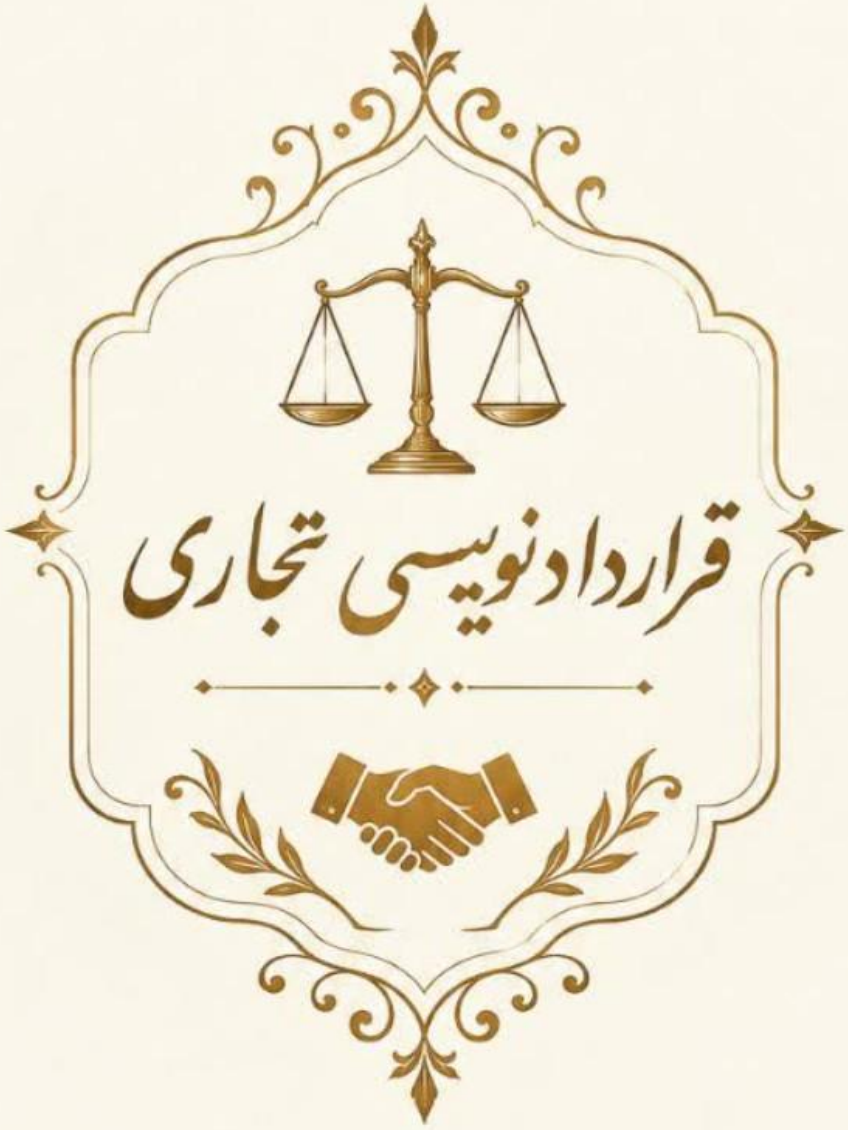
چه اختیاری دارد و در صورت عدم توافق چگونه انتخاب می‌شود، ممکن است اختلاف را پیچیده‌تر کند .شرط داوری از نظر آثار و استقلال احتمالی آن باید با قوانین آیین دادرسی و نوع قرارداد بررسی شود.

محل انعقاد قرارداد، اقامتگاه قراردادی و روش ابلاغ اخطارها باید در متن مشخص باشد .تغییر نشانی باید با تشریفات مقرر اعلام شود؛ بهتر است برای نامه سفارشی، اظهارنامه، پست الکترونیکی یا سامانه مورد توافق، زمان تحقق ابلاغ و مسئولیت به‌روزرسانی نشانی روشن باشد.

چک‌لیست پیش از امضا

- هویت، اهلیت و اختیار امضاکنندگان احراز شده است.
- موضوع، مبلغ، مدت و تعهدات اصلی دقیق و قابل سنجش‌اند.
- مالکیت، محدودیت انتقال، مجوزها و حقوق اشخاص ثالث بررسی شده‌اند.
- سررسیدها، روش پرداخت و آثار عدم پرداخت مشخص است.
- وجه التزام، حق فسخ، شرط فاسخ و آثار خاتمه با هم تعارض ندارند.
- متمم‌ها، پیوست‌ها، مشخصات فنی و مدارک معامله امضا و نگهداری می‌شوند.
- نشانی ابلاغ و روش حل اختلاف روشن است.

اصل راهنما :قراردادی که فقط »توافق «را ثبت می‌کند اما زمان‌بندی، معیار اجرا، مدارک و پیامد تخلف را روشن نمی‌سازد، ممکن است در مهم‌ترین لحظه یعنی زمان اختلاف، کارایی لازم را نداشته باشد.


قرارداد نویسی تجاری

مبحث دوم :قراردادنویسی تجاری

قرارداد تجاری را می‌توان به‌طور کلی قراردادی دانست که به اعمال تجاری یا فعالیت اقتصادی حرفه‌ای پیوند دارد . قانون تجارت برای برخی اعمال، قالب‌ها و مسئولیت‌های خاص مقرر کرده است؛ ازاین‌رو تنظیم قرارداد تجاری فقط بر مبنای قواعد عمومی قراردادها کافی نیست و باید مقررات ویژه نوع فعالیت نیز بررسی شود

.

شناسایی ماهیت تجاری قرارداد

بیع در چارچوب فعالیت تجاری، حمل‌ونقل، کشتیرانی، حق‌العمل‌کاری، دلالی، نمایندگی و قراردادهای مرتبط با گردش حرفه‌ای کالا و خدمات ممکن است مشمول قواعد خاص تجاری شوند .عنوانی که طرفین بر قرارداد می‌گذارند تعیین‌کننده نهایی نیست؛ ماهیت رابطه، نقش طرفین، موضوع و مقررات مربوط باید با هم سنجیده .شود

در قراردادهای تجاری، سرعت معامله و اعتماد به ظاهر اشخاص گاه نقش مهمی دارد .با این حال، اعتماد به ظاهر جایگزین احراز اختیار در معامله پرخطر نیست؛ برای قراردادهای با مبلغ بالا یا تعهدات بلندمدت باید اختیارات و مدارک نمایندگی بررسی شوند

.

اعتماد به ظاهر و نمایندگی

اصل اعتماد به ظاهر به وضعیتی اشاره دارد که شخص یا شرکت، به‌واسطه رفتار یا ساختار قابل انتساب به خود، ظاهر قابل اعتمادی از اختیار یا سمت ایجاد می‌کند و ثالث با حسن نیت به آن اتکا می‌کند .این بحث با نمایندگی فضولی یکسان نیست :در نمایندگی فضولی، عمل بدون اختیار انجام می‌شود؛ در بحث ظاهر، پرسش اصلی .می‌تواند این باشد که آیا ظاهر ایجادشده و اعتماد موجه ثالث، در شرایط پرونده آثار حقوقی دارد یا خیر

در شرکت سهامی، مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت در بحث حدود اختیارات مدیران و آثار برخی ایرادهای مربوط به انتخاب یا سمت مدیران مطرح می‌شوند .در شرکت با مسئولیت محدود نیز ماده ۱۰۵ قانون

تجارت دربارهٔ اختیارات مدیران اهمیت دارد .متن دقیق مواد، نوع شرکت و آگاهی یا بی‌اطلاعی طرف مقابل از محدودیت باید بررسی شود؛ از این مواد نباید نتیجهٔ مطلق گرفت که هر تعهد کارمند یا مدیر میانی الزاماً شرکت .را متعهد می‌کند

در قراردادهای شرکتی، درج سمت امضاکننده به‌تنهایی کافی نیست .باید آخرین آگهی رسمی، مصوبه مرجع صالح، حدود امضاهای مشترک و محدودیت‌های قابل استناد بررسی شود و نسخه مدارک نگهداری گردد

.

حق‌العمل‌کاری و مسئولیت واسطه

حق‌العمل‌کار به نام خود و به حساب آمر معامله می‌کند .در تنظیم قرارداد باید حدود اختیار در تعیین قیمت، کیفیت، زمان خرید یا فروش، اطلاع‌رسانی، تسویه‌حساب، هزینه‌ها و مسئولیت ناشی از تخطی از دستور روشن باشد .ماده ۳۶۳ قانون تجارت در مباحث آموزشی دربارهٔ فروش به قیمتی کمتر از قیمت مأذون و مسئولیت .تفاوت مطرح می‌شود؛ استناد عملی نیازمند تطبیق متن ماده با وضعیت خاص معامله است

مثال کاربردی :اگر آمر اجازه خرید کالایی را تا سقف معینی داده باشد و حق‌العمل‌کار بدون توضیح از سقف عبور کند، قرارداد باید روشن کند آیا اختیار افزایش قیمت وجود داشته، آیا آمر از آن مطلع شده و آیا اقدام برای جلوگیری از زیان بیشتر ضروری بوده است .این جزئیات در تحلیل مسئولیت و آثار معامله اهمیت دارند

.

قائم‌مقام تجاری

مواد ۳۹۵ تا ۴۰۰ قانون تجارت در بحث قائم‌مقام تجاری و امضای او مطرح هستند .از جمله، امضای قائم‌مقام در حدود مقرر می‌تواند آثار امضای صاحب تجارتخانه را داشته باشد؛ برخی محدودیت‌های اختیارات در برابر ثالثی که از آن آگاه نبوده ممکن است قابل استناد نباشد؛ و در موارد خاص، وضعیت تعدد قائم‌مقام‌ها و استمرار سمت با فوت یا حجر آمر بررسی می‌شود .برای استناد، متن رسمی هر ماده باید بررسی شود؛ به‌ویژه اگر نسخه‌های .آموزشی دارای اختلاف تایپی یا عبارت‌های متفاوت باشند

هدف عملی این قواعد، حمایت از گردش سریع معاملات و اعتماد مشروع ثالث است .در مقابل، آگاهی ثالث از محدودیت، تبانی، سوءنیت یا فقدان ظاهر قابل انتساب می‌تواند در تحلیل متفاوت مؤثر باشد

چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد

در قراردادهایی که چک صیادی ابزار پرداخت است، باید میان توافق پایه، تحویل برگه، ثبت در سامانه و آثار قانونی چک تفکیک کرد .در این موضوع درباره امکان الزام به ثبت و آثار ثبت‌نشدن اختلاف و تغییرات قانونی و رویه‌ای وجود داشته است .شمارهٔ رأی وحدت رویه و نتیجه قطعی در مواد موجود احراز نشده است؛ بنابراین نباید شماره یا حکم مشخصی حدس زده شود .در عمل، ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه و درج دقیق مشخصات آن در قرارداد، ریسک اثباتی را کاهش می‌دهد

.

ید امانی و مسئولیت تجاری

در قواعد عمومی مدنی، مسئولیت امین معمولاً با تعدی یا تفریط یا وجود شرط معتبر مسئولیت بررسی می‌شود؛ اما در برخی روابط تجاری، قانون مسئولیت‌های ویژه‌ای برای شخصی که مال را دریافت یا حمل می‌کند پیش‌بینی کرده است .ماهیت رابطه و مادهٔ قانونی خاص، تعیین‌کننده است؛ نباید قواعد امانت مدنی را بدون بررسی به دلال، حق‌العمل‌کار یا متصدی حمل تعمیم داد.

در بحث دلالی، ماده ۳۳۹ قانون تجارت به مسئولیت دلال نسبت به اموال سپرده‌شده و امکان بررسی عامل خارجی اشاره شده است .در حمل‌ونقل نیز ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در تلف یا آسیب مال و دفاع مبتنی بر علت خارجی مطرح می‌شود .متن دقیق ماده، استثناها و رابطه سببیت باید برای هر پرونده بررسی شود.

مثال کاربردی :اگر سند مالکیت یا خودرویی به بنگاه یا نمایشگاه سپرده شود، رسید تحویل باید مشخصات دقیق مال، وضعیت ظاهری، لوازم، زمان تحویل، هدف از سپردن و شرایط استرداد را مشخص کند .عبارت کلی «مال به امانت سپرده شد» ممکن است برای اثبات حدود تعهد و مسئولیت کافی نباشد.

چک دو امضایی و امضای ناقص

اگر طبق اساسنامه یا ضوابط داخلی شرکت، تعهد یا چک مستلزم دو امضا باشد اما فقط یک مدیر آن را امضا کند، باید میان اعتبار تعهد برای شرکت، مسئولیت شخص امضاکننده، آثار ثبت چک در سامانه و امکان استفاده از مزایای ویژه اسناد تجاری تفکیک کرد .در این وضعیت دیدگاه‌های مختلف مطرح شده‌اند و نتیجه باید بر اساس نوع سند، ظاهر ایجادشده، آگاهی دارنده و مقررات شرکت بررسی شود؛ حکم کلی بدون بررسی جزئیات قابل اتکا نیست

بندهای پیشنهادی برای قراردادهای تجاری

.تعریف دقیق کالا یا خدمت، استاندارد فنی، تعداد و روش بازرسی

.حدود اختیار نمایندگان، واسطه‌ها، عاملان و قائم‌مقام‌ها

.قیمت، مالیات، هزینه حمل، بیمه، بسته‌بندی و برنامه تسویه

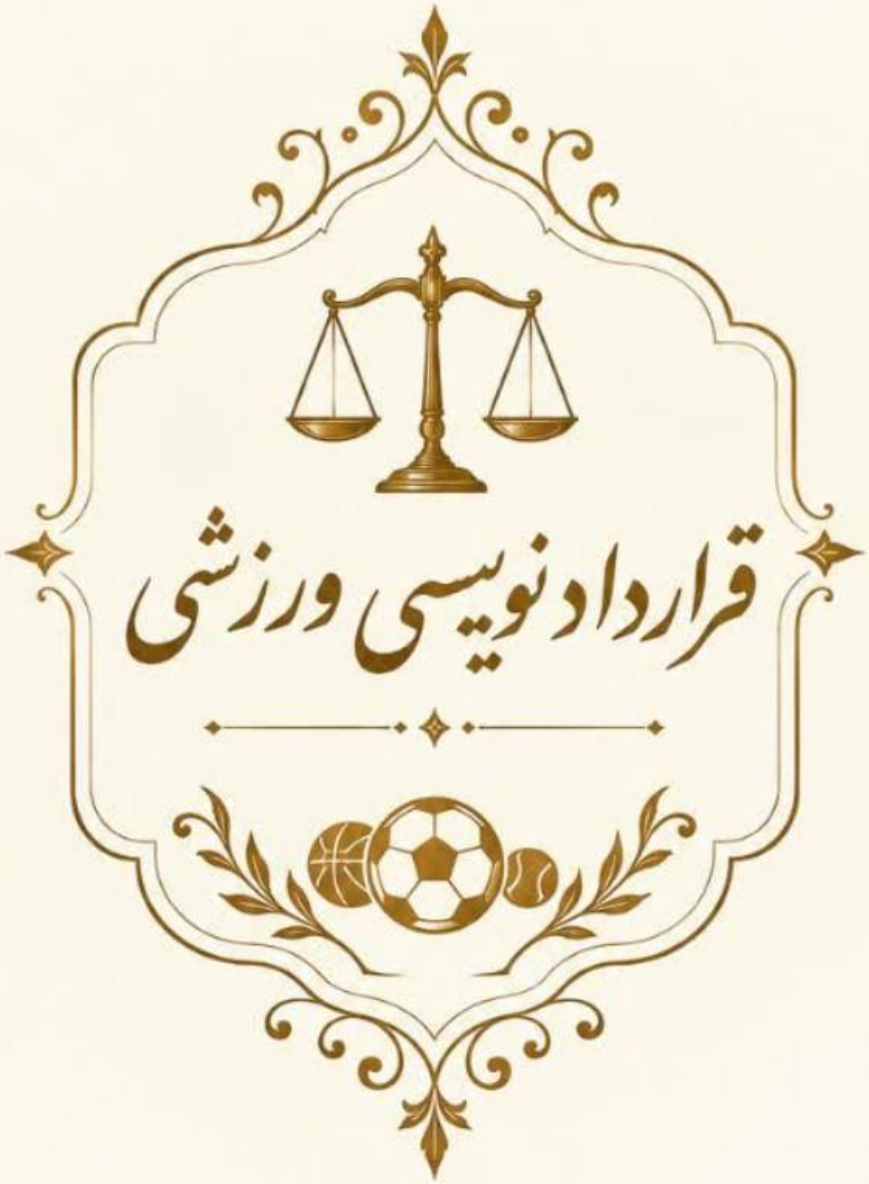
.انتقال ریسک تلف یا آسیب کالا و زمان انتقال مالکیت

.محرمانگی، مالکیت فکری، منع استفاده غیرمجاز از داده‌ها و اسناد

.حدود مسئولیت، فورس‌ماژور، اخطار، مهلت رفع تخلف و شیوه حل اختلاف

.صورت‌جلسه تحویل، رسیدها، فاکتورها و تطبیق آن‌ها با قرارداد

نکته تکمیلی :قرارداد تجاری باید با چرخه واقعی عملیات نوشته شود؛ از سفارش و تأیید گرفته تا تولید، حمل، بازرسی، تحویل، صورتحساب، پرداخت و رسیدگی به اختلاف .قراردادی که فقط مرحله پرداخت را توضیح .می‌دهد اما تحویل و پذیرش را تعریف نمی‌کند، مسیر اختلاف را باز می‌گذارد



قرارداد نویسی ورزشی

مبحث سوم :قراردادنویسی ورزشی

قراردادهای ورزشی، به‌ویژه قرارداد بازیکنان، مربیان و کادر فنی فوتبال، در نقطه تلاقی قواعد عمومی قراردادها، مقررات فدراسیون ملی، مقررات فیفا و گاه قوانین کار، مالیات، بیمه و مقررات داخلی باشگاه قرار دارند .درج یک شرط در فرم رسمی به‌تنهایی اعتبار قطعی آن را تضمین نمی‌کند؛ باید اختیار تنظیم، سازگاری با قواعد آمره، حسن نیت و تعادل قراردادی بررسی شود

فرم سازمان لیگ و ساختار قرارداد

در آموزش مطرح‌شده، فرم‌های سازمان لیگ دارای مواد ابتدایی از پیش تعیین‌شده معرفی شده‌اند و توصیه شده است شروط تکمیلی از ماده بعدی به بعد درج شوند .این ادعا که مواد ۱ تا ۵ در همه انواع رابطه و بدون استثنا غیرقابل تغییرند، باید با نسخه معتبر دستورالعمل مربوط، تاریخ تصویب و نوع قرارداد تطبیق داده شود؛ به‌ویژه برای قراردادهای پزشکی، کارگزاران یا سایر خدمات ورزشی ممکن است قالب و قواعد متفاوتی مطرح باشد.

قرارداد بازیکن، سرمربی، مربی، پزشک، کادر فنی و کارکنان باشگاه از حیث موضوع، ماهیت و مقررات قابل اعمال یکسان نیستند .قرارداد قرضی نیز با انتقال دائمی فرق دارد و باید مدت قرض، مسئولیت پرداخت دستمزد، بازگشت، ثبت و آثار پایان مدت را به روشنی تعیین کند

بازیکنان زیر هجده سال و کارگزاران

در قرارداد بازیکن صغیر باید اهلیت، حدود نمایندگی ولی یا سرپرست قانونی، رضایت لازم و مقررات ورزشی مرتبط بررسی شود .نبود امضای ولی یا نماینده قانونی می‌تواند پرسش‌های مهمی درباره اعتبار، قابلیت تنفیذ و آثار ورزشی قرارداد ایجاد کند؛ از اطلاعات موجود نتیجه قطعی درباره بطلان یا نتیجه مسابقه نمی‌توان گرفت.

شروط مربوط به داشتن یا نداشتن مدیر برنامه و پرداخت حق کارگزار باید با مقررات روز فدراسیون و فیفا و نوع رابطه تطبیق داده شوند .در متن فرم‌هایی ممکن است پرداخت مستقیم کارگزار توسط باشگاه منع یا محدود شده

باشد؛ نظر آموزشی مطرح‌شده این است که نقض دستورالعمل می‌تواند آثار انضباطی داشته باشد، اما اثر مدنی، انضباطی و قراردادی باید از هم تفکیک شود

موضوع قرارداد و ماهیت رابطه

موضوع قرارداد معمولاً بهره‌گیری از توانایی‌های جسمانی، فکری، روحی و فنی بازیکن یا دانش و تجربه کادر فنی را دربرمی‌گیرد .این عبارت کلی باید با تعهدات عملی مانند حضور در تمرین، مسابقه، برنامه‌های درمانی، رعایت مقررات حرفه‌ای، همکاری رسانه‌ای متعارف، استفاده از تجهیزات و حفظ محرمانگی همراه شود.

درباره اینکه قرارداد فوتبالی تابع قانون کار است یا تابع مقررات اختصاصی فوتبال، در کشورها و نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی وجود دارد .برای ایران باید متن قانون کار، مقررات فدراسیون، ماهیت رابطه و رویه مرتبط با هر مطالبه بررسی شود؛ ادعای کلی درباره اینکه تمام قراردادهای فوتبالی همیشه خارج یا داخل از قانون کار هستند، نیازمند احتیاط است .اختلافات بیمه و بازنشستگی نیز ممکن است تحلیل مستقل بخواهد

مرجع حل اختلاف و حق دادخواهی

در قراردادهای فوتبال، مراجع تخصصی مانند کمیته وضعیت بازیکنان یا ساختارهای مرتبط فدراسیون و فیفا می‌توانند بر حسب موضوع، طرفین و قواعد حاکم صلاحیت داشته باشند .شرط مراجعه انحصاری به مرجع ورزشی، نسبت آن با حق دادخواهی و امکان مراجعه به دادگستری موضوعی حساس و وابسته به مقررات قابل اعمال است.

اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت می‌شناسد .در عمل، درباره حدود مراجعه به دادگستری در برابر مراجع تخصصی ورزش، رویه‌های متفاوت گزارش شده است .لازم است میان اختلاف قراردادی، اعتراض به رأی مرجع انضباطی، دعوای مربوط به حقوق عمومی، اختلاف کار یا بیمه و درخواست ابطال یا اجرای رأی داوری تفاوت گذاشته شود .مهلت‌های اعتراض، از جمله مهلت‌های اعلام‌شده در مقررات ورزشی، باید با آخرین متن رسمی بررسی شوند.

اگر قرارداد حل اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهد، مرجع، مبنای صلاحیت، مراحل اعتراض و رابطه آن با ساختارهای ملی و بین‌المللی باید با دقت نوشته شود .شرط داوری مبهم یا نامنسجم با مقررات ورزشی، به‌جای کاهش اختلاف می‌تواند ابهام بیشتری ایجاد کند

.

مدت قرارداد و ادامه مسابقات

تعیین تاریخ دقیق آغاز و پایان قرارداد بر عباراتی مانند »یک فصل «ترجیح دارد، مگر آنکه تعریف فصل در متن و مقررات حاکم به‌طور روشن مشخص شده باشد .تمدید مدت یا ادامه تعهد پس از پایان رقابت‌ها نباید به‌صورت .مبهم بر عهده بازیکن گذاشته شود، به‌ویژه اگر برای دوره اضافی حق‌الزحمه یا شرایط تازه‌ای تعریف نشده باشد

اگر فرم مقرر می‌کند بازیکن تا پایان مسابقات رسمی باشگاه در خدمت بماند، باید مواردی مانند تأخیر در برنامه مسابقات، ادامه جام حذفی، بازی‌های معوق و تغییر برنامه سازمان لیگ بررسی شوند .از منظر قراردادنویسی، اصل نسبی بودن قرارداد و نیاز به پیش‌بینی روشن مدت اهمیت دارد؛ آثار حقوقی هر شرط به متن و مقررات حاکم بستگی دارد

.

مبلغ، ثبت قرارداد و توافق‌های جانبی

مبلغ کل قرارداد، شیوه پرداخت، پاداش‌ها، مزایا، مالیات، حق عضویت و کسورات باید جداگانه و به‌وضوح ثبت شوند .توافق به ارز خارجی یا تعیین مبنای ارزی نباید بدون بررسی مقررات قابل اعمال رد یا پذیرفته شود؛ روش .تبدیل، مهلت پرداخت و مسئولیت ریسک ارز باید روشن باشد

شرطی که اعتبار قرارداد را به ثبت سازمان لیگ منوط می‌کند، باید با مقررات همان فصل و مصوبات معتبر بررسی شود .در آموزش مطرح‌شده، اختلافی درباره اینکه ثبت شرط اعتبار است یا وظیفه اداری و انضباطی، و نیز درباره آثار عدم ثبت ظرف مهلت مقرر، بیان شده است .نتیجه هر پرونده به تاریخ قرارداد، متن مقررات آن دوره، قصد .طرفین و تصمیمات مرجع صالح بستگی دارد؛ عدم ثبت را نمی‌توان بدون مستند، همیشه موجب بطلان دانست

برای متمم‌ها و توافق‌های مالی جانبی باید میان اعتبار مدنی توافق، تکلیف ثبت و پیامدهای انضباطی تفکیک شود .توافق ثبت‌نشده ممکن است از حیث اثباتی و از منظر مقررات فوتبال محل اختلاف باشد، اما صرف عدم ثبت نباید بدون تحلیل قانونی مساوی با بطلان تلقی شود

.

آپشن، پاداش و سقف‌های مالی

آپشن معمولاً مزیتی است که تحقق آن با معیار قراردادی از پیش تعیین می‌شود؛ پاداش می‌تواند به عملکرد، نتیجه یا اقدام مشخصی وابسته باشد .عنوان پرداخت به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ ماهیت، زمان، شرط استحقاق، مستندات و رابطه آن با تعهد اصلی باید بررسی شود .اگر پرداختی خارج از قرارداد رسمی انجام می‌شود، اسناد .واقعی و قابل دفاع اهمیت ویژه دارند و نباید برای دورزدن دستورالعمل یا پنهان‌کردن مبلغ به‌کار روند

درباره درصدهای محدودکننده آپشن‌ها، پاداش‌ها یا حق عضویت، مقررات داخلی و نسخه قابل اعمال باید احراز شود .نظر آموزشی مطرح‌شده برخی محدودیت‌های داخلی را محل ایراد می‌داند؛ این ارزیابی به‌عنوان دیدگاه مدرس حفظ می‌شود و نباید بدون بررسی به‌عنوان نتیجه قطعی قانون یا فیفا نقل شود

.

مالیات و هزینه‌های قراردادی

تکلیف مالیاتی در برابر اداره مالیات از قانون ناشی می‌شود، اما طرفین می‌توانند در روابط داخلی خود درباره تحمل اقتصادی پرداخت توافق کنند؛ این توافق لزوماً تکلیف قانونی مؤدی را در برابر اداره مالیات تغییر نمی‌دهد .اگر باشگاه تعهد کند مالیات را جبران یا بازپرداخت کند، سازوکار ارائه اسناد، مهلت و نحوه تسویه باید صریح باشد

.

بند خرید یا بای‌اوت

شرط بای‌اوت معمولاً در پی تعیین مبلغ یا سازوکار خروج پیش از پایان قرارداد است .در فرم یا دستورالعمل داخلی ممکن است محدودیت‌هایی درباره‌ٔ درج چنین شرطی وجود داشته باشد؛ با این حال، باید میان ممنوعیت

ثبت در نظام داخلی، اعتبار مدنی شرط، مقررات فیفا و آثار انتقال تمایز گذاشت .عبارت »بازیکن نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند «نیز از نظر نگارشی باید روشن کند درباره بازیکن، باشگاه مقصد یا هر دو صحبت می‌کند

.

عدم پرداخت دستمزد و حق فسخ

در مقررات فوتبال، عدم پرداخت دستمزد می‌تواند در شرایطی زمینه فسخ با دلیل موجه را ایجاد کند؛ مدت عدم پرداخت، اخطار کتبی، مهلت جبران، مبالغ سررسیدشده و آثار رفتار طرفین تعیین‌کننده‌اند .در فرم داخلی ممکن است دوره سه‌ماهه و اخطار ده‌روزه مطرح باشد، در حالی که مقررات فیفا در نسخه‌های مختلف سازوکارهای جداگانه‌ای داشته‌اند .برای هر پرونده باید مقررات معتبر در زمان اختلاف، از جمله مقررات وضعیت و انتقال .بازیکنان، بررسی شود و از انتخاب گزینشی یک مهلت بدون احراز شمول خودداری گردد

شرطی که حق فسخ بابت عدم پرداخت دستمزد را به‌طور مطلق سلب کند، باید از منظر قواعد آمره، حسن نیت، .منع سوءاستفاده از حق و تعادل قراردادی ارزیابی شود .درج شرط به‌تنهایی اعتبار آن را ثابت نمی‌کند

فسخ و ثبت اداری

از منظر تحلیل عمومی، فسخ را باید از ثبت اداری یا به‌روزرسانی وضعیت بازیکن تفکیک کرد .ممکن است فسخ در رابطه قراردادی با اعلام اراده و تحقق شرایط اثر کند، اما برای ثبت وضعیت، انتقال یا استفاده از حقوق در ساختار ورزشی، تشریفات اداری جداگانه‌ای لازم باشد .نتیجه نهایی به مقررات مربوط، نوع قرارداد و قواعد حل .اختلاف وابسته است

شروط فسخ یک‌طرفه و معیارهای عینی

شرط‌های مربوط به مصدومیت، بیماری، خروج از کشور، مذاکره با باشگاه دیگر، غیبت از تمرین یا مسابقه، سقوط .باشگاه، نخواستن بازیکن توسط کادر فنی، محدودیت قانونی و عدم توانمندی فنی باید دقیق و متناسب باشند

صرف وقوع هر یک از این وضعیت‌ها لزوماً حق فسخ خودکار ایجاد نمی‌کند؛ باید متن، شدت نقض، دلیل موجه، اثر واقعی بر رابطه و مقررات حاکم بررسی شود.

مصدومیت :باید میان آسیب متعارف ناشی از ورزش، بیماری، تقصیر عمدی یا رفتار پرخطر و فریب عمده هنگام انعقاد تفکیک کرد.

مذاکره با باشگاه دیگر :صرف مذاکره، بدون نقض تعهد مشخص یا رفتار متخلفانهٔ مؤثر، نباید به عبارت مبهمی برای فسخ خودکار تبدیل شود.

خروج از کشور :سفر در مرخصی با ترک خدمت یا عدم بازگشت تفاوت دارد؛ محدودیت باید با نیاز حرفه‌ای تناسب داشته باشد.

غیبت :تعداد جلسات غیبت به‌تنهایی کافی نیست؛ علت، اخطار، فرصت دفاع، فرایند انضباطی و تناسب واکنش بررسی شود.

عدم توانمندی فنی یا نظر سرمربی :معیار باید تا حد امکان عینی، قابل اثبات و مرتبط با تعهدات باشد؛ عبارت «بدون ضابطه محل اختلاف است» به تشخیص باشگاه.

سقوط باشگاه یا تغییر کادر فنی :آثار آن باید صریحاً و با معیار قابل سنجش پیش‌بینی شود، نه اینکه یک ارزیابی ذهنی نامحدود اختیار فسخ ایجاد کند

.

تمدید یک‌طرفه، کمیته انضباطی و جریمه

تمدید مدت قرارداد اصولاً باید بر مبنای توافق معتبر و سازگار با مقررات حاکم باشد .مقررات داخلی درباره تمدید یک‌طرفه، به‌خصوص اگر فقط به باشگاه اختیار نامحدود بدهد، باید با مقررات مربوط و اصل تعادل قراردادی سنجیده شود؛ نسخه سال مربوط اهمیت دارد.

در رسیدگی انضباطی داخل باشگاه، مرجع صالح، اطلاع دقیق از تخلف، فرصت دفاع، رسیدگی منصفانه و تناسب جریمه با رفتار منتسب ضروری‌اند .جریمه مالی شدید برای غیبت محدود، بدون بررسی دلیل و شرایط، می‌تواند محل اعتراض باشد.

مثال کاربردی :عبارت پیشنهادی برای بررسی» :اعمال هرگونه جریمه انضباطی، در حدود صلاحیت مرجع مقرر و مطابق مقررات قابل اعمال، با رعایت حسن نیت، حق دفاع، منع سوءاستفاده از حق و تناسب میان تخلف احرازشده و ضمانت‌اجرا انجام می‌شود

فورس‌ماژور و قانون حاکم

فورس‌ماژور باید به رویدادهای خارج از کنترل متعارف طرف، آثار آن بر اجرای تعهد، تکلیف اطلاع‌رسانی، اقدامات کاهش زیان، تعلیق یا خاتمه و آثار مالی مرتبط شود .جنگ، همه‌گیری بیماری و تعطیلی مسابقات ممکن است در وضعیت‌های مشخص مطرح شوند؛ اما صرف نام‌بردن از رویداد، بدون آزمون رابطه سببیت و مقررات قابل اعمال، .نتیجه قطعی ایجاد نمی‌کند

در قرارداد داخلی، اصول و قوانین ایران اهمیت دارند .در قرارداد دارای عنصر خارجی، انتخاب قانون حاکم و مرجع حل اختلاف باید صریح و قابل اجرا باشد .اگر قانون حاکم تعیین نشده باشد، قواعد حل تعارض و مقررات خاص ورزشی می‌توانند نقش پیدا کنند؛ طرح قانون تعهدات سوئیس در برخی اختلافات ورزشی جایگزین تحلیل تعارض قوانین نیست

.

جمع‌بندی عملی قرارداد فوتبالی

.نسخه و تاریخ دستورالعمل و فرم فصل مربوط را پیش از امضا کنترل کنید

.مدت، دستمزد، زمان‌بندی پرداخت و پاداش‌ها را با معیارهای قابل اثبات بنویسید

.شرط‌های فسخ را بر نقض اساسی، دلیل موجه و معیار عینی بنا کنید

.ثبت قرارداد، ثبت متمم و آثار عدم ثبت را از اعتبار مدنی توافق تفکیک کنید

.حق دادخواهی، داوری و مراجع تخصصی را در چارچوب مقررات قابل اعمال بررسی کنید

در اختلافات رسانه‌ای یا پرونده‌های مشهور، همه واقعیت‌های مؤثر را بررسی کنید و از نتیجه‌گیری بر مبنای روایت ناقص بپرهیزید

.

دیدگاه آموزشی مدرس :اعتبار شرط صرفاً از درج آن در فرم ناشی نمی‌شود؛ حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق، معامله منصفانه، تناسب و سازگاری با مقررات آمره باید مورد توجه قرار گیرد .این چارچوب تحلیلی جایگزین بررسی متن دقیق مقررات جاری و تصمیم مرجع صالح نیست.


قرارداد نویسی اداری

مبحث چهارم :قراردادنویسی اداری

قراردادهای اداری و معاملات دولتی به دلیل ارتباط با بودجه عمومی، صلاحیت دستگاه، تشریفات رقابتی و مسئولیت مقامات عمومی، فقط از قواعد عمومی قراردادها پیروی نمی‌کنند .در هر معامله باید هم اهلیت و اختیار طرف امضاکننده و هم صلاحیت سازمان و رعایت تشریفات مالی و اداری بررسی شود

.

اعمال حقوقی اداره و ماهیت قرارداد

اعمال حقوقی اداره ممکن است یک‌جانبه باشند، مانند برخی مجوزها، احکام کارگزینی و تصمیمات اداری، یا عام و نوعی باشند، مانند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها .در برابر این موارد، قراردادها و معاملات اداری بر پایه توافق دو یا چند طرف شکل می‌گیرند .برخی روابط دستگاه عمومی تابع قواعد خصوصی مانند بیع، اجاره یا رهن‌اند و برخی با اقتدار عمومی، هدف عمومی و تشریفات ویژه پیوند دارند.

اصطلاح »قرارداد اداری «در ادبیات حقوقی تا حدی از حقوق فرانسه متأثر است؛ در قوانین ایران، اصطلاحاتی مانند »معامله دولتی «یا »معامله دستگاه اجرایی «نیز متداول است .برای تعیین قانون حاکم، عنوان قرارداد به‌تنهایی کافی نیست و باید قانون تأسیس، اساسنامه، طرفین، موضوع و هدف معامله بررسی شود

.

اهلیت و صلاحیت نماینده

اهلیت استیفا و صلاحیت مقام اداری دو مفهوم جدا هستند .شخص حقیقی باید اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی را داشته باشد؛ نماینده دستگاه عمومی علاوه بر آن باید صلاحیت قانونی یا اختیار تفویض‌شده برای امضای همان معامله را نیز داشته باشد .صاحب امضای مجاز، حدود تفویض اختیار و الزام امضای مشترک باید از اسناد رسمی و مقررات داخلی احراز شود.

در شرکت‌های دولتی و برخی نهادها ممکن است اساسنامه، امضای دو یا چند مقام را لازم بداند .اگر شخص فاقد اختیار سند را امضا کند، دیدگاه‌های حقوقی مختلفی درباره بطلان، عدم تشکیل قرارداد یا امکان تنفیذ عمل مطرح می‌شود .این اختلاف دیدگاه باید به عنوان اختلاف‌نظر معرفی شود، نه حکم واحد قطعی .راهکار قراردادنویسی آن است که پیش از امضا، اختیار و مجوز لازم مستند شود

.

صلاحیت خود سازمان

دستگاه عمومی باید در چارچوب قانون تأسیس، اساسنامه و وظایف خود اقدام کند .معامله‌ای که خارج از صلاحیت قانونی سازمان باشد، با خطر جدی ایراد اعتبار مواجه است .در آموزش مطرح‌شده، ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی و دیدگاه غالب استادان حقوق اداری در بحث محدودیت صلاحیت سازمان مطرح شده‌اند؛ تطبیق دقیق ماده و نوع نهاد باید پیش از استناد انجام شود

.

تأمین اعتبار و آثار تعهد زائد بر اعتبار

پیش از ایجاد تعهد مالی برای دستگاه عمومی، وجود اعتبار و رعایت فرایند تأیید مالی اهمیت دارد .تأیید ذی‌حساب یا مقام مالی ذی‌ربط باید طبق قوانین و ساختار دستگاه انجام شود .ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی در آموزش مورد اشاره قرار گرفته است؛ این ماده درباره معاملات منعقدشده بدون رعایت مقررات یا با تعهد زائد بر اعتبار و وضعیت رد معامله و مال یا خدمت دریافت‌شده مورد بحث است.

در برخی برداشت‌های نظارتی، وضعیت معامله اجرانشده و معامله‌ای که کالا تحویل شده یا خدمت انجام شده، یکسان نیست .گاهی بر رد یا برهم‌زدن معامله اجرانشده تأکید می‌شود و درباره خدمات یا اموالی که عملاً دریافت شده‌اند، راهکار پرداخت از اعتبار موجود یا سال بعد با رعایت قانون مطرح می‌شود .تصمیم در هر مورد نیازمند بررسی متن کامل قانون، اوضاع اجرا و نظر مرجع صالح است

.

مجوزهای خاص و تصویب مراجع

برخی معاملات ادارات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیازمند تصویب یا مجوز پیشینی هستند .در آموزش به ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی در زمینه اموال غیرمنقول، تصویب مجمع عمومی برای برخی شرکت‌های دولتی و تصویب شورای شهر در برخی معاملات شهرداری اشاره شده است .نوع نهاد، نوع دارایی، قانون خاص و حدود اختیار باید از متن رسمی بررسی شود؛ یک قاعده برای همه معاملات تمام دستگاه‌ها قابل تعمیم نیست.

در مواردی که قانون اخذ مجوز قبل از انعقاد را لازم می‌داند، اتکا به تنفیذ بعدی ممکن است مشکل را حل نکند . بنابراین قرارداد باید در مرحله پیش‌نویس به مجوزها و مصوبات لازم، مرجع صادرکننده و زمان اخذ آن‌ها تصریح کند

.

مناقصه، مزایده و اصول رقابت

قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ از منابع مهم این حوزه‌اند .تشریفات مناقصه و مزایده برای پشتیبانی از رقابت، شفافیت، برابری فرصت‌ها، حاکمیت قانون، پاسخگویی و صیانت از منابع عمومی طراحی شده‌اند .استثناهای ترک تشریفات باید به‌صورت محدود و با مستند قانونی، توجیه مکتوب و تصویب مرجع صالح اعمال شوند.

در پرونده اداری باید آگهی، اسناد مناقصه یا مزایده، صورت‌جلسات کمیسیون، پیشنهادها، تصمیم اعلام برنده و مجوزهای احتمالی ترک تشریفات حفظ شوند .فقدان این مدارک می‌تواند رسیدگی بعدی به قانونی بودن معامله و مسئولیت مقامات را دشوار کند

.

ماهیت حقوقی آگهی و اعلام برنده

از نظر تحلیل قراردادی، درباره ماهیت آگهی مناقصه و لحظه تشکیل قرارداد دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد : آگهی ممکن است دعوت به ارائه پیشنهاد تلقی شود؛ پیشنهاد مناقصه‌گر ایجاب و اعلام برنده قبول باشد؛ یا اعلام برنده مرحله‌ای پیش‌قراردادی باشد و قرارداد نهایی با امضای سند اصلی منعقد گردد .پاسخ به نوع مناقصه، اسناد

آن و مقررات حاکم وابسته است؛ بنابراین بهتر است اسناد دقیقاً بگویند در چه مرحله‌ای رابطهٔ قراردادی تشکیل می‌شود.

در صورت تخلف از تشریفات، نظریه بطلان کامل معامله در برابر رویکردهایی قرار می‌گیرد که هدف تشریفات را صیانت از منافع عمومی می‌دانند و مسئولیت مقام متخلف را جداگانه تحلیل می‌کنند. پرونده منتسب به اداره راه و ترابری در مواد آموزشی به عنوان نمونه اختلاف این دیدگاه‌ها مطرح شده، اما مشخصات رأی و نتیجه نهایی از متن موجود قابل احراز نیست؛ لذا از معرفی آن به عنوان رأی قطعی مشخص خودداری می‌شود.

قانون منع مداخلهٔ کارکنان دولت در معاملات دولتی

این قانون برای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در شرایط معین برای برخی بستگان اشخاص دارای سمت، محدودیت‌هایی در معامله با دستگاه عمومی مقرر می‌کند. فهرست اشخاص مشمول، نوع رابطه با دولت، اداره مرتبط، دامنه منع، استثناها و ضمانت‌اجرا باید عیناً از متن رسمی قانون احراز شود؛ متن‌های پیاده‌سازی‌شده از صوت ممکن است ناقص یا نادقیق باشند.

پیش از امضای معامله با شخصی که کارمند دولت، مدیر، ناظر یا مرتبط با دستگاه عمومی است، باید بررسی شود که آیا شخص یا شرکت او مشمول منع قانونی است و آیا معامله در حدود ممنوعیت قرار دارد. همچنین باید مشخص شود آیا مقررات کیفری، اداری یا آثار مدنی خاصی مطرح است. رقم مجازات یا فهرست بستگان نباید بدون تطبیق با متن رسمی نقل شود.

چک‌لیست مدارک پیش از امضای قرارداد اداری

- قانون تأسیس، اساسنامه و حدود صلاحیت دستگاه بررسی شده است.
- اختیار و سمت امضاکننده، امضاهای مشترک و تفویض اختیار مستند است.
- اعتبار مالی، ردیف بودجه و تأییدهای لازم احراز شده‌اند.
- مجوزهای خاص و مصوبات هیئت‌مدیره، هیئت‌وزیران یا شورای مربوط اخذ شده‌اند.

.آگهی‌ها، اسناد مناقصه/مزایده و صورت‌جلسات کمیسیون بایگانی شده‌اند

.اگر ترک تشریفات مطرح است، دلیل مکتوب و تصویب مرجع صالح موجود است

.محدودیت‌های قانون منع مداخله کارکنان دولت بررسی شده‌اند

.شرایط تحویل، پرداخت، نظارت، جریمه، فسخ و حل اختلاف روشن هستند

تذکر تکمیلی :در معاملات عمومی، اعتبار قرارداد ممکن است علاوه بر رضایت طرفین به صلاحیت، مجوز، تأمین اعتبار و تشریفات وابسته باشد .احراز این عناصر باید پیش از امضا انجام شود و نباید صرف اجرای معامله .را جایگزین بررسی قانونی‌بودن فرآیند دانست



چالش های قضایی قرارداد نویسی

مبحث پنجم :چالش‌های قضایی قراردادنویسی

بخش مهمی از اختلافات قراردادی ناشی از آن است که طرفین پیش از امضا، وضعیت حقوقی و اقتصادی معامله را به اندازه کافی بررسی نمی‌کنند یا جزئیات مهم را در متن نمی‌آورند .قراردادنویسی پیشگیرانه از بررسی طرف مقابل و مدارک آغاز می‌شود و با تعریف روشن تعهد، پرداخت، تحویل، فسخ و حل اختلاف ادامه می‌یابد

.

اجاره و تشخیص قانون حاکم

در بررسی قرارداد اجاره باید پیش از هر چیز نوع ملک، زمان انعقاد، کاربرد محل و وضعیت رابطه استیجاری مشخص شود .قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مقررات قانون مدنی و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ هر یک در محدوده خود اثر دارند؛ هیچ‌کدام را نمی‌توان بدون بررسی شرایط شمول به تمام اجاره‌ها تعمیم داد.

قانون سال ۱۳۵۶ در روابط استیجاری مشمول خود، به‌ویژه در برخی اماکن تجاری و حقوق مرتبط با کسب و پیشه، نظام و آثار خاصی دارد .در قراردادهای مشمول قوانین متأخر، نوع سند، تاریخ قرارداد، مدت، ثبت و شرایط قانونی تخلیه اهمیت دارد .قانون مدنی نیز قواعد عمومی اجاره را فراهم می‌کند؛ اما قانون خاص در صورت شمول ممکن است اثرگذار باشد.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ اصلاحاتی از جمله درباره ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ در زمینه تصریح مدت، مبلغ اجاره و قرض‌الحسنه، ثبت قرارداد و دریافت شناسه یا کد رهگیری دارد .بنابراین پیش از تنظیم یا تمدید اجاره باید متن به‌روز این مقررات و وضعیت سامانه ثبت مربوط بررسی شود.

نبود یا نقص ثبت و کد رهگیری می‌تواند اثبات قرارداد و دسترسی به برخی فرایندهای قانونی را پیچیده کند؛ با این حال، اثر دقیق آن بر امکان دریافت دستور تخلیه یا طرح دعوا باید با توجه به نوع اجاره، تاریخ قرارداد، نحوه

تنظیم و مقررات آیین دادرسی جاری بررسی شود .بهتر است از حکم مطلقی مانند »نداشتن کد رهگیری همیشه مانع تخلیه است «یا »هیچ اثری ندارد «پرهیز شود

.

بررسی طرف قرارداد و راستی‌آزمایی ادعاها

پیش از خرید کالا، سفارش کار، انعقاد پیمان، اجاره، وکالت یا سرمایه‌گذاری باید سابقه و توان واقعی طرف مقابل بررسی شود .رزومه، نمونه‌کار، سابقه شکایت‌های قابل دسترس، توان مالی، مجوز حرفه‌ای و نظرات مراجعان .پیشین می‌تواند مفید باشد؛ اما تبلیغات، وب‌سایت یا توصیه شفاهی به‌تنهایی اثبات‌کننده اعتبار نیستند

در معامله خودرو می‌توان سوابق فنی، وضعیت سند، بدهی‌ها، محدودیت نقل‌وانتقال و تجربه مالکان قبلی را بررسی کرد .در معامله ملک، سند، مالکیت، بازداشت، رهن، محدودیت‌های ثبتی، وضعیت شهرداری، بدهی‌ها، تصرفات و حقوق اشخاص ثالث اهمیت دارند .بررسی میدانی و استفاده از کارشناس مستقل، در معاملات پرریسک .ممکن است از اتکای صرف به گفته فروشنده مطمئن‌تر باشد

پیشنهادهای مالی بسیار جذاب، وعده سود زیاد بدون ریسک، فروش زیر قیمت بازار یا ادعای دسترسی ویژه باید نشانه نیاز به بررسی بیشتر تلقی شوند .قیمت پایین به‌تنهایی اثبات کلاهبرداری نیست و قیمت بالا هم اعتبار را تضمین نمی‌کند؛ هدف، مستندکردن واقعیت‌ها و فهم ریسک پیش از پرداخت است

.

بررسی حقوقی و فنی ملک و اموال

در خرید ملک، احراز هویت فروشنده و اختیار انتقال، تطبیق پلاک ثبتی و مشخصات ملک، بررسی سند و استعلام‌های مرتبط، وضعیت بازداشت و رهن، پایان‌کار و وضعیت شهرداری، تصرفات فعلی و حقوق مستأجران یا اشخاص ثالث اهمیت دارد .در املاک پرریسک، بررسی مستقل توسط وکیل و متخصص فنی باید پیش از پرداخت .بخش عمده ثمن انجام شود

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه‌های مرتبط، بر نحوه ثبت پیش‌نویس و معامله اثر ،گذاشته‌اند .درباره سامانه کاتب، مهلت حذف پیش‌نویس، آثار ثبت پلاک ثبتی و وصف حقوقی هر نوع ثبت

ادعاهای متفاوتی در مباحث آموزشی مطرح شده است؛ جزئیات عملی باید بر اساس آخرین دستورالعمل رسمی و نوع سند بررسی شود .نباید پیش‌نویس را بدون مطالعه سازوکار سامانه با سند رسمی یا قرارداد لازم‌الاجرای نهایی یکسان دانست.

در مواردی که قانون ثبت رسمی برای معامله یا دعوا آثار ویژه‌ای مقرر می‌کند، تاریخ شمول حکم، نوع سند مالکیت، زمان ایجاد حق و مرحله اجرای مقررات اهمیت دارد .درباره تقدم مبایعه‌نامه عادی و سند رسمی، آثار مقررات جدید و امکان استناد در پرونده مشخص باید با بررسی تاریخ معامله، وضعیت ثبتی ملک و حکم قانونی مربوط تحلیل شود

.

پیش‌نویس، پرداخت و انتقال رسمی

در معامله‌ای که پرداخت ثمن مرحله‌ای است، باید رابطه هر پرداخت با مرحله معامله نوشته شود؛ برای مثال، پرداخت هنگام توافق، پرداخت پس از ارائه مدرک مشخص و پرداخت نهایی هم‌زمان با انتقال رسمی .بهتر است هر قسط به تحقق شرط قابل اثبات وابسته شود و رسید جداگانه‌ای صادر گردد.

پیش‌نویس ثبت‌شده در سامانه و قرارداد نهایی ممکن است آثار متفاوتی داشته باشند .اگر طرفین از ادامه معامله منصرف شوند، روش اعلام انصراف، حذف پیش‌نویس یا ثبت تغییرات باید مطابق قواعد سامانه انجام شود .اینکه ثبت پیش‌نویس مانع معامله با شخص دیگر می‌شود یا چه اثری بر اعتبار معامله دارد، نیازمند بررسی دستورالعمل و وضعیت دقیق ثبت است

.

قصد انشا و اسناد سفیدامضا

قصد انشا از ارکان اساسی معامله است .در اختلافات مربوط به سفیدامضا، باید روشن شود سند در چه رابطه‌ای و برای چه هدفی امضا شده، چه اختیاری برای تکمیل آن داده شده، چه محدودیت‌هایی توافق شده و آیا تکمیل سند با حدود اختیار مطابقت داشته است .سفیدامضا به معنای اختیار نامحدود دارنده برای ایجاد هر معامله‌ای نیست؛ اما صرف سفید بودن سند نیز بدون بررسی قرائن و دلایل، نتیجه قطعی درباره قصد یا بطلان نمی‌دهد.

در پرونده‌ای آموزشی، صاحب یک کارواش مدعی بوده مباشرش از او مبایعه‌نامه سفیدامضا گرفته و سپس آن را برای معامله چندمیلیاردی تکمیل کرده است .قرائنی مانند رابطه شغلی طرفین، وضعیت مالی، نبود پرداخت واقعی ثمن، سابقه مطالبه طلب جزئی و ناسازگاری ادعای پرداخت با رفتار طرفین می‌توانند در ارزیابی دلیل مؤثر باشند؛ بااین‌حال این قرائن باید در هر پرونده با مدارک مستقل سنجیده شوند و نباید از یک نمونه به قاعده قطعی تعمیم داده شوند

درج واقعیت پرداخت ثمن

عبارت‌هایی نظیر »ثمن نقداً دریافت شد «اگر با واقعیت مطابقت نداشته باشند، ممکن است بعدها علیه طرفی استفاده شوند که آن‌ها را امضا کرده است .اگر مبلغی بابت بدهی قبلی، تهاتر یا تسویه حساب قبلی محسوب می‌شود، باید این واقعیت با جزئیات در قرارداد نوشته و مستند شود؛ نباید پرداخت صوری را به‌عنوان پرداخت .نقدی واقعی معرفی کرد

مثال کاربردی :به‌جای عبارت کلی »تمام ثمن نقداً پرداخت شد«، می‌توان ـ در صورتی که واقعیت همین باشد ـ نوشت» :مبلغ ...بابت تسویه طلب مستند ناشی از ...به حساب ثمن منظور شد و طرفین نسبت به همان مبلغ اقرار به تسویه دارند؛ پرداخت‌های باقیمانده طبق جدول پیوست انجام می‌شود «.متن باید با اسناد واقعی و ماهیت رابطه تطبیق داده شود

.

معاوضه ملک و خودرو یا اموال دیگر

در معاوضه دو مال باید مشخصات هر عوض، مالکیت، ارزش توافق‌شده، سهم منتقل‌شده، مابه‌التفاوت، زمان و روش تحویل و مسئولیت عیب یا مستحق‌للغیر درآمدن هر عوض دقیقاً ذکر شود .اگر فقط بخشی از ملک یا چند دانگ منتقل می‌شود، سهم و حدود آن باید روشن باشد .برای خودرو، مشخصات ثبتی، شماره شاسی و موتور، وضعیت .انتقال و محدودیت‌ها درج شوند

اگر بعداً مشخص شود یکی از عوض‌ها متعلق به شخص ثالث بوده یا به هر علت قابل انتقال نیست، آثار حقوقی به نوع معامله، قواعد بطلان یا عدم نفوذ، علم و جهل طرفین و مواد قانونی حاکم وابسته است .قرارداد دقیق می‌تواند

مسیر استرداد عوض، بازپرداخت مبالغ و ادله اثبات را روشن‌تر کند؛ اما جایگزین قواعد آمره و تصمیم قضایی نیست

.

گواهی عدم حضور و ضمانت اجرای عدم تنظیم سند

در قرارداد ملکی، تعیین دفترخانه، تاریخ و ساعت حضور، مدارک لازم هر طرف و تکلیف وضعیت‌هایی مانند آماده‌نبودن پایان‌کار یا پاسخ استعلام باید روشن باشد .گواهی عدم حضور ممکن است برای اثبات تخلف و مطالبه وجه التزام مفید باشد، اما قرارداد نباید به گونه‌ای تنظیم شود که یک طرف بتواند با عدم تهیه مدرکی که خودش .مسئول آن است، عملاً اثبات تخلف طرف دیگر را مختل کند

بهتر است تکلیف هر مدرک، مهلت تهیه، روش اطلاع‌رسانی و اثر عدم ارائه مشخص شود .وجه التزام باید با تخلف معین مرتبط شود و مقررات مربوط به خسارت قراردادی، از جمله ماده ۲۳۰ قانون مدنی و آرای مرتبط، به‌صورت دقیق بررسی شوند .درباره امکان تعدیل یا عدم پذیرش مبلغ‌های گزاف نباید حکم مطلق نوشت؛ تحلیل به متن شرط، رویه معتبر و موضوع دعوا وابسته است

.

تضامین و حق حبس

انتخاب تضمین باید با ریسک معامله تناسب داشته باشد .ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی، چک یا سفته همراه با ضامن معتبر، تضمین حسن انجام کار یا نگهداشت بخشی از ثمن تا تحویل و انتقال، هر یک آثار و محدودیت‌های .خاص دارند .باید مبلغ، مدت اعتبار، شیوه مطالبه، موارد آزادسازی و مسئولیت هزینه‌ها روشن شود

شرط تعلیق تحویل کالا یا سند تا پرداخت مبلغ مستحق، یا حق حبس در حدود قانون، می‌تواند از ریسک عدم پرداخت بکاهد؛ اما در قراردادهای چندمرحله‌ای، شرایط استفاده از این حق باید دقیق باشد تا توقف اجرای قرارداد خود به نقض تعهد تبدیل نشود

.

شرط فاسخ و رفتار پس از تخلف

اگر قرارداد مقرر کند با برگشت چک یا عدم پرداخت در موعد معین قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود، باید آثار آن بر مبالغ پرداختی، استرداد مال، هزینه‌ها و تعهدات باقی‌مانده مشخص شود .اگر طرف ذی‌نفع پس از وقوع شرط مهلت تازه بدهد یا چک جدید بپذیرد، این رفتار ممکن است در تفسیر قرارداد مؤثر شود؛ اثر آن مطلق .نیست و باید از متن شرط و رفتار واقعی طرفین استنباط شود

در معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهلت و شیوه اعلام فسخ یا ثبت اعمال حقوقی خاص ممکن است تابع قواعد ویژه باشد .هرگونه عدد مهلت یا ترتیب اقدام باید از متن رسمی جاری کنترل شود؛ نقل مهلت بدون بررسی ماده و وضعیت شمول می‌تواند زیان‌بار باشد

.

داوری و کارشناسی

اگر قرارداد اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهد، باید روشن شود داوری درباره‌ٔ چه اختلاف‌هایی است، داور چگونه انتخاب می‌شود، در صورت عدم توافق چه سازوکاری وجود دارد و مدت داوری چگونه محاسبه می‌شود .ارجاع مبهم به »کارشناس مرضی‌الطرفین «مشخص نمی‌کند شخص صرفاً نظر کارشناسی می‌دهد یا اختیار صدور رأی .دارد .نقش کارشناس را از داور جدا کنید

استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در حقوق داوری اهمیت دارد، اما آثار آن و امکان رسیدگی به اعتبار شرط باید با قانون مربوط تحلیل شود .بی‌طرفی، تعارض منافع، جهات جرح و فرصت برابر طرفین از عوامل مهم طراحی شرط داوری هستند .مدت قانونی داوری نیز باید در پرتو ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و توافق معتبر طرفین بررسی شود؛ در متن قرارداد، آغاز و پایان مهلت را تا حد امکان روشن سازید

.

اقامتگاه، ابلاغ و پیگیری قضایی

نشانی اقامتگاه قراردادی، روش تغییر آن و شیوه ارسال اخطارها باید دقیق باشد .اگر طرفین از اظهارنامه، پست سفارشی، نشانی الکترونیکی یا سامانه ثنا استفاده می‌کنند، باید مشخص شود کدام شیوه برای کدام اقدام پذیرفته

شده و چه مدرکی ابلاغ را اثبات می‌کند .در دعوا، حفظ نسخه قرارداد، پیوست‌ها، پیام‌ها، رسیدها، مکاتبات، گزارش کارشناس و گواهی‌های رسمی اهمیت اساسی دارد

.

چک‌لیست نهایی پیشگیری از دعوا

.طرف قرارداد، مالکیت، اختیار امضا و سوابق مهم راستی‌آزمایی شده‌اند

.مدارک ثبتی، مجوزها، وضعیت بازداشت و حقوق اشخاص ثالث بررسی شده‌اند

.قصد واقعی طرفین و واقعیت پرداخت‌ها در متن منعکس شده است

.مبلغ هر قسط، زمان پرداخت و شروط تحویل قابل اثبات‌اند

.تضامین، شرط فاسخ، فسخ، وجه التزام و استرداد عوض‌ها روشن هستند

.مهلت‌ها، دفترخانه یا محل تحویل، نشانی و روش ابلاغ تعیین شده‌اند

.شرط داوری یا مرجع حل اختلاف با قانون و نوع رابطه سازگار است

.متن نهایی با ضمائم تطبیق داده شده و تمام صفحات و اصلاحات امضا شده‌اند

جمع‌بندی :قرارداد پیشگیرانه فقط متنی طولانی نیست؛ متنی است که واقعیت معامله را درست ثبت می‌کند، .معیار اجرای تعهد را روشن می‌سازد و برای اختلاف قابل پیش‌بینی مسیر اثبات و ضمانت‌اجرا می‌سازد

.یادداشت پایانی :شیوه استفاده از جزوه

پیش از استفاده در پرونده واقعی، قرارداد یا لایحه، نسخه جاری قوانین و مقررات، تاریخ لازم‌الاجرا شدن، آرای وحدت رویه و تصمیمات مرجع صالح باید از منبع رسمی بررسی شود .این جزوه ابزار آموزشی و کمکی برای قراردادنویسی است و جایگزین مشاوره حقوقی متناسب با پرونده مشخص نیست

منابع قانونی و مراجع پیشنهادی برای تطبیق

.قانون مدنی، به‌ویژه مقررات عمومی قراردادها، تعهدات، ضمانت‌اجرا و خسارت قراردادی

.قانون تجارت، از جمله مقررات مربوط به دلالی، حق‌العمل‌کاری، قائم‌مقام تجاری و حمل‌ونقل

.لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به‌ویژه قواعد اختیارات مدیران شرکت سهامی

.قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

.قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

.قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی جاری

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصل ۳۴ در زمینه حق دادخواهی

.قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مقررات داوری و شیوه‌های ابلاغ

.مقررات معتبر فدراسیون فوتبال ایران، سازمان لیگ و فیفا در زمان انعقاد قرارداد یا وقوع اختلاف